



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש "חזו דעת" רחוב אנסי' 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיוס"ב אב תשפ"א

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 129

פרשת ויחי

אמירה לגוי בשבת (א)

נושאי השיעור: שבות דשבות במקום מצוה | אמירה לגוי לצורך מצות ישוב ארץ ישראל | אמירה לגוי במלאכה דאורייתא במקום מצוה | היתר שבות דשבות הוא רק כאשר אין ברירה | אמירה לגוי במלאכה שאינה צריכה לגופה | אמירה לגוי לכבות את נרות בית הכנסת בשבת | פסיק רישיה ומלאכה שאינה צריכה לגופה | שבות דשבות במקום הפסד

לרגל נסיעתו של מו"ר ועט"ר שליט"א לחיזוק הקהילות היהודיות בחו"ל, אנו מפרסמים סדרת שיעורים בענייני אמירה לגוי בשבת שנמסרו לפני אברכי הכולל בשלהי קיץ תשפ"א

דאורייתא.

אכן יש ראשונים שרוצים להוכיח מזה שמותר לומר לגוי לעשות מלאכה אף אם היא דאורייתא כאשר היא לצורך מצוה. אבל רוב הראשונים וכמעט כולם חולקים על זה, וסוברים שלצורך מצות ישוב ארץ ישראל התירו אמירה לגוי אף בדאורייתא, מה שאין כן בשאר מצוות. והטעם לכך משום שמצות ישוב ארץ ישראל חשובה ביותר.

והטעם שמצות ארץ ישראל שונה משאר מצוות, למרות שמצות ישוב ארץ ישראל היא מחלוקת בין הרמב"ם לרמב"ן אם היא אחת מתרי"ג מצוות, שהנה כל מצוה כאשר מסיים את מעשה המצוה - סיים. מה שאין כן מצות ישוב ארץ ישראל, כאשר אדם רוכש בית בארץ ישראל ממילא הוא גאל את האדמה הזו מהגויים לצמיתות, וזו מצוה שנמשכת למשך דורות. וכן מוכח מלשונם של כמה מהראשונים שכתבו "שלא תשתקע בידי הגויים". אם כן זאת אומרת שאם לא תעשה את המצוה הזו כעת היא תתבטל לגמרי. ועוד, שלא רק שתתבטל אלא זו גם מצוה שמתמשכת לתמיד בשונה משאר מצוות.

ג. אמירה לגוי במלאכה דאורייתא במקום מצוה

וראשית כל יש לבאר את מחלוקת הראשונים בדין אמירה לגוי לעשות מלאכה דאורייתא כאשר הוא במקום מצוה, ואז הוא שבות דשבות במקום מצוה. והנה איתא במסכת עירובין (פז) סוגיא שבסופה כתוב שני משפטים משמעותיים לבאר את כל כוונת הגמרא. והנושא שם הוא, שבזמן חז"ל וכן היה עד כמה מאות שנים האחרונות, היו מקפידים לרחוץ את התינוק במים חמים קודם ברית המילה. ואם אין מים חמים לא היו מקיימים את הברית. זה היה כמו פיקוח נפש לתינוק. וכאשר הברית מילה חלה בשבת היו מכינים מים חמים ושומרים אותם באיזו דרך בכדי שישארו חמים עד הברית. וכמו כן היו רוחצים אותו גם אחרי הברית. במאות השנים האחרונות פחות הקפידו על כך. המגן אברהם כותב, שלא כל כך מקפידים בדורנו על זה. והטעם, משום שהמצב השתנה, שהרי יש כיום כל מיני חומרי חיטוי, שאין חשש סכנה אם לא רחצו את התינוק לפני המילה. אמנם משתדלים גם לרחצו, אבל אם לא אין דוחים את הברית מחמת זה. כיום יש כל מיני חומרים שתוך יום יום וחצי התינוק מבריא. וכשהמוהל הוא מוהל טוב, ועושה את עבודתו כראוי, התינוק מבריא מהר יותר. ומספרת שם הגמרא "ההוא ינוקא דאישתפוף חמימא" היה תינוק שהכינו מים לרחוץ אותו קודם הברית בשבת ונשפכו המים. ודנה הגמרא אם מותר לחמם מים על ידי גוי ולמסקנא איתא שם שמותר.

והנה, יש מחלוקת גדולה בראשונים על מה הגמרא מדברת. בעל הלכות גדולות מבאר, שהדיון הוא אם מותר לומר לגוי שיחמם מים, והיינו אמירה לגוי שזו שבות, שיעשה מלאכה דאורייתא במקום מצוה מילה. (יש לשים לב שבה"ג מדבר אך ורק על מצוות מילה ולא על מצוות אחרות. ויבואר להלן.) והגמרא שם מביאה ראייה מישראל שעושה בעצמו איסור דרבנן, שהרי זה אותו הדבר האמירה לגוי שהיא איסור

ברשות מרנן ורבנן האברכים היקרים ובראשם ראשי הכוללים. אנחנו עכשיו בשבוע האחרון של הזמן, לפני שבוע וחצי הייתי בצרפת, הזמינו אותי שמה כולל גדול של אברכים, אפשר לומר הכולל הכי גדול שיש בפריז, שאמסור סדרת שיעורים בנושא 'אמירה לגוי' והתאספו שם מלבד הכולל הזה עוד הרבה אברכים מכוללים אחרים, ונתתי להם במשך יומיים חמישה שיעורים, כל שיעור היה מינימום שעה וחצי! והרב יוסי אסרף הצטרף אלי ואמר לי, אתה נוסע עד צרפת בשביל לתת שיעורים הרי יש לך את האברכים שלך? השיעורים הללו אפשר לתת גם להם! אכן אני לא נותן הרבה שיעורים בכולל משום שאני חושב שהאברכים דומים ולא כולם לומדים את מה שאני לומד, ואני לא רוצה להפריע לאברכים בלימוד, ואתם גם לומדים ואתם לא כל כך זקוקים לשיעורים שלי. אבל עכשיו זו סדרת שיעורים שכולה באותו נושא, וגם זה סוף הזמן אם כן זה יהיה נוח לכולם.

א. שבות דשבות במקום מצוה

נדבר בענייני 'אמירה לגוי' ויש להקדים לכך את עניין 'שבות דשבות במקום מצוה'. משום שהנה אמירה לגוי לרוב הפוסקים היא איסור דרבנן. וזה מופיע בגמרא בהרבה מקומות שחז"ל אסרו לומר לגוי לעשות עבדו מלאכה דאורייתא בשבת. ודעת הרבה ראשונים, וכך הלכה, שחז"ל אסרו גם אמירה לגוי לעשות מלאכה דרבנן. ויש לכך הוכחות מגמרות מפורשות. ואפילו אם לא אמר לגוי אלא עשה מעצמו עבור היהודי מלאכה דרבנן, הרי שזה אסור. וכן מוכח בסוגיא בביצה (נז). אמנם אין זה מוסכם בראשונים ב'שבות דשבות', אך כך הלכה ששבות דשבות אסור. [אמנם יש מכילתא שמשמע שם שאמירה לגוי הוא איסור דאורייתא. אך יש בזה דיון כבר בראשונים ובאחרונים. ולהלכה נוקטים שהוא איסור דרבנן ואכמ"ל].

כל הדיון בענייני שבות דשבות הוא במקום מצוה. והשאלה היא אם חז"ל אסרו בכלל אמירה לגוי במקום מצוה, משום שהרי מצינו בגמרא שחז"ל לא אסרו אמירה לגוי במקום חולי. וכמו כן הוא חולי שאין בו סכנה שמותר לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא, וכך פסק מרן להלכה בשלחן ערוך (סימן שצ"ג) ויתירה מזאת כותבים הפוסקים, שמותר לומר לגוי להדליק את האור לצורך תינוק שבוכה שמפחד מחושך, משום שהוא כחולה שאין בו סכנה, למרות שהאיסור מלאכה היא דאורייתא. אכן המטה יהודה והגאון מוילנא שואלים, לכאורה הרי אם הוא קצת בוכה עדיין אין זה בגדר חולה. ועל כן אומרים שמדובר שהתינוק מצטער הרבה.

ב. אמירה לגוי לצורך מצות ישוב ארץ ישראל

כמו כן חז"ל התירו מעיקר הדין גם אמירה לגוי לצורך מצות ישוב ארץ ישראל. כן איתא בגמרא בגיטין (טז) "כותבין עליו אונו אפילו בשבת" - והיינו שמותר לקחת עורך דין גוי ולומר לו שיכתוב חוזה על רכישת בית בארץ ישראל. אמנם שיטת האור זרוע (ח"צ סימן ע"ו וסימן פז) שהמדובר בגוי שכותב בשפה לועזית שכתובה שכזו אינה אסורה מהתורה. כך פסק הרמ"א (סימן ע"ו סי"א). אך הראשונים חולקים, וסוברים שגם כתיבה בלועזית אסורה מן התורה בשבת, וממילא גם לומר לגוי אסור כאשר זו מלאכה



דרבנן ועשיית המלאכה דרבנן על ידי ישראל. אולם הגמרא מסיימת שאין זה דומה "ולא שני לך בין שבות דאית ביה מעשה לשבות דלית ביה מעשה?" ודהיינו לפי בה"ג יש כאן יסוד משמעותי מאד. שאמירה לגוי היא איסור יותר קל מישראל שעושה שבות בעצמו. וזאת כיון שאמירה לגוי היא שבות דלית ביה מעשה - היהודי אינו עושה מעשה. מה שאין כן כאשר במו ידיו הוא עושה את מעשה האיסור, שזה חמור יותר. אכן אם נתבונן בשלחן ערוך שהזכיר קודם, נבחין שהיא מחלוקת ראשונים לגבי אמירה לגוי בחולה שאין בו סכנה ואכמ"ל.

ד. שיטת הרי"ף

הרי"ף במסכת שבת (סוף פקד רבי אליעזר דמילא פקד יט) מביא את כל הסוגיא, ומביא גם את בה"ג, והוא הקדיש עמוד וחצי לנושא הזה, ושם דוחה את דבריו מכל וכל. הרי"ף אומר שהסוגיא כאן אינה מדברת על גוי שאומרים לו לחמם מים, אלא מדובר שאומרים לגוי להביא מים חמים דרך חצר שאינה מעורבת. כלומר שכל הסוגיא מדברת על שבות דשבות שהגוי עושה מלאכה האסורה מדרבנן.

ה. שנוי נוסחאות בין גמרא הרי"ף לגמרת הבה"ג

יסוד המחלוקת בין הרי"ף להבה"ג הוא מעניין מאד, שבגמרא שהיתה לפני הרי"ף היה כתוב משפט שמופיע בגמרות שלנו, אולם בגמרא של בה"ג אינו מופיע. שהנה מיד לאחר שהגמרא אומרת דלא שני לך בין שבות דאית ביה מעשה לשבות דלית ביה מעשה: "דהאמר לא אמר לנכרי זיל אחים" - מפורש בגמרא, שאין מדובר שאמר לגוי לחמם מים, והיינו שכתוב כאן שמדובר באמירה לגוי שיעשה דרבנן. והמשפט הזה לא מופיע בגמרא של בה"ג - בזמנם היה הגמרא היתה כתבי יד, ואפילו נייר קופי לא היה להם, והיו האנשים שזו היתה פרנסתם, להעתיק, ולכן גם כיום בפרסום יש שגיאות אבל בזמנם כל שכן שהיו הרבה שינויי נוסחאות. אם כן כל המחלוקת שלהם מבוססת על המשפט הזה שבגמרא של הרי"ף הוא מופיע אך לא בגמרא של הבה"ג.

ו. ביאור הגמרא על פי הרי"ף

אכן יש לשאול כיצד הרי"ף יסביר את הגמרא שאומרת בפירוש "ולא שני לך בין שבות דאית ביה מעשה לשבות דלית ביה מעשה". אכן שם הרי"ף מבאר ש"מעשה" הכוונה מלאכה דאורייתא. דהיינו שהוא טוען שכל הסוגיא מדברת על שבות דשבות, ולהביא ראיה מישראל שעושה בעצמו איסור הרי"ף שבוטל בין שבות דלית ביה מעשה, והיינו מעשה מלאכה שאומר לגוי שיעשה מלאכה האסורה מדרבנן, שזה שבות דשבות, לבין שבות דאית ביה מעשה" שעושה מעשה מלאכה בפועל. אולם הרשב"א עמ"ס שבת (קז, כותב, שפירוש הרי"ף בסוגיא זו דחוק. ומבאר פשט אחר. אולם זה ודאי שמסכים לרי"ף שמדובר בשבות דשבות.

ז. אם הבה"ג דיבר על שאר מצוות או רק מצות מילה

והנה כדעת הבה"ג שמותר לומר לגוי לעשות איסור דאורייתא במקום מצות ברית מילה. יש כמה מהגאונים שסברו כן. כן פסק השאלות, ורבינו חננאל ורבינו יהונתן ובעל העיטור, ועוד ראשונים שסברו שמותר לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא לצורך מצות מילה.

ובעיקר דברי הבה"ג יש נידון אם דבריו הנם רק על מצות מילה אן שכל המצוות בכלל זה. בעל העיטור מביא את הראיות הנ"ל לגבי אמירה לגוי לכתוב בשבת וכן לגבי אמירה לגוי בחולה וכו', והוא לומד פשט בה"ג שבאמת מותר בכל המצוות. לעומת זאת האור זרוע, המאירי, מהר"ם מרוטנבורג כותבים בפירוש, שבה"ג לא התיר אלא במצוות מילה, כיון שמצוות מילה בלאו הכי היא מצוה חשובה שדוחה את השבת, אשר על כן התירו אמירה לגוי לעשות איסורי דאורייתא, מה שאין כן בשאר מצוות. ולהלכה הרמ"א (סימן רע"ט) סומך על בעל העיטור בשעת הדחק. והאחרונים כולם כמעט ללא יוצא מן הכלל חולקים על הרמ"א, כולל האחרונים האשכנזים. זה דבר מאד נדיר לראות איך שכולם פה אחד: ה"ב"ח, הט"ז, המגן אברהם, שלחן ערוך בעל התניא, חיי אדם, משנה ברורה, אליה רבה, ועוד הרבה אחרונים שתמיהם על הרמ"א כיצד סומך על בעל העיטור שהרי זו סברה יחידה ממש.

לעומת זאת בדור האחרון מתברר ששיטת בעל העיטור אינה שיטה יחידה כלל, שהרי כמה ראשונים כותבים כך: המאירי, אמנם אינו סובר כן להלכה, אך מביא שכן דעת קצת מהגאונים וחכמי פרובינצא, שאמירה לגוי מותרת אף במקום מלאכה דאורייתא, בכל המצוות ולא רק במילה. ומצאתי - ואינני יודע מפני מה לא מציינים את זה - בספר הראב"ה, שמעתיק תשובת היראים לרבנו אליעזר מפיץ, שאף הוא סובר כבעל העיטור. וכמו כן בדור האחרון נדפסו כמה ספרים של הרי"ד ויש פסקי הרי"ד במסכת עירובין, שם כותב בפירוש כבעל העיטור. ויש ספר תשובות הרי"ד שיש שם תשובה ארוכה נפניין זה. וכן יש ספר המכריע על הרי"ד, שפוסק כן. [- ואילו שלושה ספרים נפרדים ובכל אחד מהם מוסיף ומוסיף]. וכמו כן בספר שו"ת הרשב"ש לרבנו שלמה בן הרשב"ץ כותב כן בשם ספר המכתם. ועוד.

ח. שיטת העיטור היא שיטה יחידה

יש שרצו להוכיח מהתוספות בראש השנה (קז) אולם אני חושב שאין כל כך ראיה ממש. ובאמת שכל האחרונים הרי ידעו תוספות, ואם כותבים סברת בעל העיטור היא יחידה, נראה הם מבינים שאין ראיה משם, ולכאורה אנו רואים שאכן באמת אין זו סברה יחידה. אשר על כן במקום צורך גדול בשעת הדחק ניתן לצרף את שיטת בעל העיטור. ואולי אפילו קצת לסמוך על דבריו במקומות מסויימים ולהלן יבואר.

ט. אמירה לגוי במקום מצוה שאינה ברית מילה

כנגד זה אמרנו שהרי"ף התיר אמירה לגוי באיסור דרבנן במקום מצוה של ברית מילה. ויש לדון אם הרי"ף יסבור כן לגבי שאר מצוות או לא. דעת רוב

הראשונים שבאמת יהיה אסור. כלומר שיש כאן מחלוקת מקצה לקצה: בעל העיטור מתיר אמירה לגוי במקום מצוה אפילו דאורייתא, ורוב הראשונים סוברים שאסור אמירה לגוי במקום מצוה אפילו בדרבנן, ורק במצות מילה התירו. כך היא דעת הרמב"ן, הרשב"א, הר"ן, הסמ"ג, הרא"ש, הטור, הרשב"ץ, הרשב"ש, הריב"ש.

לעומתם הרמב"ם אינו סובר כן, והוא כותב בפירוש ששבות דשבות במקום מצוה מותר. הרמב"ם נותן דוגמאות של "מקום מצוה". ומתיר גם במקום צער ובמקום מקום צורך גדול. והאחרונים מבארים בדבריו, שכוונתו במקום צער אם מועיל במקום שיש בו הפסד, ולהלכה כתבתי באורך שבמקום הפסד מרובה אפשר לסמוך להקל. ואכמ"ל.

י. יש מי שמתיר בשבות דשבות במקום מצוה

והרמב"ם אינו יחיד בדבר, יש גם את הראב"ה שמתיר בשבות דשבות, ולכן מתיר להביא גוי לבית הכנסת בשבת שינגן בכלי שיר לכבוד חתן. [- אם היום יעשו כך יאמרו שאנחנו רפורמים...] והשלחן ערוך גם כן כותב שיש מי שמתיר. אכן הטור מביא את הראב"ה אך לא מסכים איתו, משום שסבירא ליה ששבות דשבות במקום מצוה אסור. אבל השלחן ערוך מביא את זה בשם יש מי שמתיר ולא מביא דעה אחרת. [- דרך אגב גם בכלי זמר של ימינו שזה חשמלי הרי אין חוס מתלהט, ועל כן יתכן שההיתר הזה יהיה שייך גם בזה, אבל בימינו ודאי שאין מי שנוהג כך].

היה לי פעם מקרה בארצות הברית, שאיזה ארגון מהארץ נסעו לשם לאסוף כסף. והם חשבו שהכסף שם צומח על העצים... וחשבו שילך להם, הסתובבו שם שבוע שבועיים ולא הצליחו לאסוף כלום. ואז עלה בדעתם רעיון, הם הלכו וארגנו במוצאי שבת אחד 'ערב שירה', הביאו כמה זמרים טובים, הם אמרו נמכור נרות לעילוי נשמת פלוני ולעילוי נשמת פלוני, זבנג אחד וגמרנו, ברגע אחד עושים כסף.

הם הזמינו לערב רב אחד זקן מהקהילה שיבוא וידרוש בדברי תורה ויסייע להם לאסוף כסף. המנגנים של התזמורת היו ערבים [- מי יודע לנגן בכל מיני כלים של ספרדים זה רק הערבים...] והערבים היו יושבים בצד ככה סמוך להיכל בית הכנסת, והנה כאשר הגיע הרב הזקן שהוזמן, התחיל לצעוק צעקות על כך שגוי נכנס לבית הכנסת... ופיצץ להם את הכל. הפסיק את האירוע באמצע. המארגנים המסכנים התקשרו לבית ההוראה שלנו ושאלו [- אינני יודע את מי מהרבנים...] אם מותר להכניס ערבים לבית הכנסת שינגנו. והרב אמר להם שמותר. [- דרך אגב, אני מאד מתפלל ששם בארצות הברית מקיימים חופות בבית הכנסת, וזה דבר מאד בעייתי, כי זה מחלל את קדושת בית הכנסת. ואפילו כאשר יושבים בנפרד זה מחלל את הקדושה.] המארגנים כעסו מאוד, שהרי הנה שם בחופות שבבית הכנסת נהוג להביא נשים שמנגנות בכינורות, והנשים הללו הינן גיות, והנה דוקא באותם חופות הרב ההוא לא צעק. ובאירוע שלהם הוא צעק והרס להם את הכל. מה גם שבבית ההוראה שלנו אמרו להם שהדבר מותר. כששמעו כך ביקשו מה המקור לכך שמותר להכניס גוי לנגן בבית הכנסת, והרב שענה להם בבית הוראה אמר להם כן תסתכלו בשלחן ערוך, אפילו על שבות כתוב שמותר אם זה מקום מצוה, אם כן מפני מה אין הדין כן כאן. ואכן הם תבעו את הרב לדין תורה. היה מזה סיפור ארוך.

יא. היתר שבות דשבות רק כאשר אין ברירה

והנה האור זרוע שם מדבר על מעשה שהיה, שהיה להם אתרוג אחד לכל הקהילה, וביום טוב בבוקר נפל הפיסט והאתרוג פסול. ורצו לשלוח גוי על סוס מהיר שילך לעיירה סמוכה שבתוך התחום כדי להביא להם אתרוג. והגוי רוכב על בהמה וזה איסור שבות, וממילא הוא שבות דשבות, והאור זרוע מתיר. אבל מוסיף שם משפט אחד חשוב, והוא הלכה למעשה ואני לא ראיתי שחולקים על זה. הוא כותב שם שסיבת ההיתר היא משום שלא פשעו, כי אתמול האתרוג היה כשר ולא ידעו שייפסל. משמע מדבריו שההיתר של שבות דשבות זה דוקא במקום שאין ברירה אחרת. אבל אם היתה ברירה אחרת אין להקל. והבאתי כמה ראיות מהט"ז ומעוד כמה אחרונים, שגם סברו כן. שההיתר של שבות דשבות במקום מצוה אינו מוחלט, אלא רק במקום שאין ברירה.

מלבד האור זרוע גם הריטב"א בראש השנה (קס) מסכים עם הרמב"ם להתיר בשבות דשבות במקום מצוה. [- הריטב"א היה תלמיד של הרא"ה ושל הרשב"א, ובדרך כלל הולך איתם בהלכה, אולם כאן הוא סובר להיפך מהם, וכן נגד הרמב"ן.] אולם בשבות דשבות במקום הפסד הריטב"א אוסר. ומחלק בין מקום מצוה למקום הפסד. וכמו כן כשיטת הרמב"ם סברו המאירי ומהר"ם מרוטנבורג ועוד כמה ראשונים. כמובן שזו מחלוקת ואינני יודע אם היא שקולה או לא. ומרן השלחן ערוך (סימן ע"ט) הביא גם את דעת המתירים בשבות דשבות במקום מצוה, בסתם ויש אומרים.

אמנם יש שמפקקים בדעת מרן השלחן ערוך, אבל מי שלומד טוב את דבריו יראה שאין ספק שזו דעתו. ויש כמה דיונים באחרונים בזה. אבל זו השורה התחתונה. וכך כותב אמו"ר מרן זצוק"ל בשו"ת יביע אומר שזו המסקנה בפשט השלחן ערוך. שדעתו להתיר שבות דשבות במקום מצוה. ומאידך הרמ"א (סימן רע"ט) מתיר במקום שעת הדחק אפילו שבות אחת במקום מצוה.

יב. אמירה לגוי במלאכה שאינה צריכה לגופה

הנה להלכה אנו נוקטים ששבות דשבות במקום מצוה מותר. ויש לברר אם יש הבדל בין השבותים. כגון מלאכה שאינה צריכה לגופה, שהיא שבות חמור יותר משבותים אחרים, האם בה אפשר יהיה להקל באמירה לגוי במקום מצוה או צער. ודוגמא לדבר, באדם שרוצה לישון בחדר והאור דולק, ואינו יכול לישון כך, ורוצה שהגוי יכבה את האור. אז ראשית כל על פי האור זרוע שהובא לעיל, אם יש לו חדר אחר חשוך - עליו ללכת לשם, ולא יאמר לגוי. אך אם אין לו אפשרות כזו, האם מותר לומר לגוי לכבות את החשמל? כיבוי חשמל זה כיבוי גחלת של מתכת, שגם לפי הרמב"ם זה אסור מדרבנן.

דהיינו אין זה כיבוי לצורך עשיית פחמים להדליק חשמל שאז הוא איסור דאורייתא. [כך נקטו כמעט כל פוסקי הדורות האחרונים, שחשמל שיש בו חוט שמתחמם זה אסור מאורייתא מבעיר ממש, ואסור מהתורה, אבל כיבוי, כיון שזה גחלת של מתכת האיסור הוא מדרבנן]. ויש לכך עוד הרבה דוגמאות, כגון באיסורים שהם מלאכה שאינה צריכה לגופה, אם נתיר אמירה לגוי או לא במקום מצוה או צער או הפסד. וכי"ב.

יג. כיבוי הנרות בבית הכנסת בשבת

כמו כן בזמננו שהיו משתמשים בנרות היו מדליקים בערב שבת הרבה נרות בבית הכנסת, כדי שיוכלו להתפלל בערב. והנה כאשר מסיימים את התפילה יש לשאול האם מותר לומר לגוי לכבות את הנרות, שהרי יש כאן הפסד. והנה אם זה הפסד של הנרות בלבד יש בזה מחלוקת גדולה באחרונים אם מותר. והבאתי מחלוקת זו בספר הלכה ברורה (סימן 27). והמסקנה היא שאם מדובר סתם לחסוך את הנרות כיום נרות זה זול מאד וממילא זה הפסד מועט, ואין להקל. אבל אם הסיבה שרוצה לכבות הוא מחשש שריפה, ממילא הוא חשש של הפסד מרובה ומותר. שהרי זה דבר מצוי לצערנו, שנה אחד נופל ויכול לשרוף את הכל.

יד. פסיק רישיה ומלאכה שאינה צריכה לגופה

יש מחלוקת עצומה באחרונים, ובדור האחרון התברר שהמחלוקת היא גם בראשונים, בפסיק רישיה בדרבנן דהיינו בישראל ולא אמירה לגוי. שהגמרא אומרת בכמה מקומות שאסור. ומוכח להדיא בגמרא ובראשונים שבסתם פסיק רישיה זה איסור דאורייתא, דהיינו אף אם לא התכוון. ודלא כמי שרצו להביא ראיות שזה נקרא 'מלאכה שאינה צריכה לגופה' ולכן זה יהיה רק דרבנן, 'פסיק רישיה' ו'מלאכה שאינה צריכה לגופה' הם שני דברים שונים, ויש בזה אריכות כתבתי על כך בהלכה ברורה (סימן 27). להסביר את ההבדלים ביניהם. 'מלאכה שאינה צריכה לגופה' זה דרבנן, ו'פסיק רישיה' זה דאורייתא. ואלו שני מושגים שונים לגמרי, 'פסיק רישיה' יסודה שלא מתכוון למלאכה כלל. ואילו ב'מלאכה שאינה צריכה לגופה' מתכוון למלאכה אך לא לתכלית שלה.

והנה בפסיק רישיה דרבנן יש מחלוקת בין גדולי האחרונים שכמה כתבו להוכיח מהגמרא בשבת (סא) לגבי נר שאחורי הדלת, שאסור. ומפורש בגמרא שם שמחמת שהוא פסיק רישיה שהנה יכבה לכן אסור. והנה יש שם שלוש דרכים לבאר מה הכוונה 'נר שאחורי הדלת' ושלושתם נפסקים להלכה. אם הנר קבוע בדלת ומחמת הנענוע של הדלת יכבה, או בגלל הרוח ע"ש ואכמ"ל. והנה בגמרא שם מדובר על כיבוי הנר, דהיינו שזה לא כיבוי לעשות פחם, וממילא היא מלאכה שאינה צריכה לגופה, ורואים בגמרא שמלאכה שאינה צריכה לגופה בפסיק רישיה דרבנן - אסור.

אכן יש מהאחרונים שדוחים ראיה זו, וסוברים שהגמרא מדברת על מלאכה שאינה צריכה לגופה שזה שונה מכל הדרבנן, שבאמת בדרך כלל פסיק רישיה בדרבנן יהיה מותר מלבד במלאכה שאינה צריכה לגופה.

והנה בדור האחרון יצאו כמה ספרי ראשונים מחדש, ויש רשב"א שכותב במפורש (סא) שפסיק רישיה בדרבנן אסור. שהרי פה אסור למרות שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה והיא דרבנן. והרשב"א שם דן אם מדאורייתא אסור, ומסיק שהאיסור הוא מדרבנן. ולעומת זאת המאירי שם וגם בספר ההשלמה, והם כותבים את זה בכמה מקומות, שפסיק רישיה בדרבנן מותר חוץ ממלאכה שאינה צריכה לגופה, דהיינו שזה יותר חמור.

ושם מבארים שבמלאכה שאינה צריכה לגופה אם יתכוון למלאכה באמת זה יהיה אסור מהתורה. ויסוד החילוק הוא, שמלאכה שאינה צריכה לגופה - קצת מחשבה של בני אדם וזה משנה את הדברים מקצה אל הקצה. כגון - יעמדו שני אנשים ולפניהם עצים בוערים, שניהם יגשו ויכבו, אחד מהם עבר על איסור דרבנן, והשני חייב סקילה. כי הראשון יאמר שכיבה כדי שלא תהיה שריפה וממילא היא מלאכה שאינה צריכה לגופה. ואילו השני אומר שהסיבה שכיבה היא כיון שרוצה להשתמש בגחלים, וממילא האיסור הוא דאורייתא.

באמת בשו"ת אור לציון דן על פסיק רישיה בדרבנן, ושם הוא אומר שבמלאכה שאינה צריכה לגופה אסור, והוא מחדש מדעתו את הסברא הזאת. ובאמת הדברים נכנסים בלשון המאירי וההשלמה. וכן היא משמעות דברי רבנו אברהם בן הרמב"ם. אז ממילא במלאכה שאינה צריכה לגופה אנו רואים שגם המתירים בפסיק רישיה בדרבנן, במלאכה שאינה צריכה לגופה מחמירים.

טו. משמעות דברי הר"ן באמירה לגוי בשבת

לאור כל האמור יש לדון בעניין אמירה לגוי במלאכה שאינה צריכה לגופה. ויש בזה מחלוקת. הר"ן דן בדברי הגמרא (סא) בעניין כיבוי שריפה בשבת, שמותר לומר 'כל המכבה אינו מפסיד' כביכול רומז שמי שיכבה יקבל שכר, ואז יבוא הגוי ויכבה שמוותר. ושואל הר"ן, מפני מה לא נאמר שמותר מחמת שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה. ואם כן זו שבות דשבות במקום הפסד. ואומר הר"ן, שלכאורה מפני מה חז"ל לא התירו לומר לגוי שיכבה ממש משום שזה שבות דשבות במקום הפסד. ומקדים הר"ן שאין הכל בקיאים בין 'צריכה לגופה' לבין 'אינה צריכה לגופה', כלומר הר"ן כותב שזה חמור יותר. חז"ל לא רצו להתיר אמירה לגוי באופן כזה כיון שיש הרבה שלא מבינים את הנקודה של ה'דרבנן' בנושא הזה. - למדנים גדולים מתבלבלים מה נקרא 'צריכה לגופה' ומה לא. ולכן באמת לא רצו חכמים להתיר. והר"ן מוסיף ואומר שמותר שאדם בהול על ממונו, יש לחוש שאם תתיר לו אמירה לגוי יבוא לעשות בעצמו.

והנה יש לשאול מה הפשט בר"ן, האם זה טעם אחד שאנשים לא בקיאים בין 'צריכה לגופה' ל'אינה צריכה לגופה' ואז אם תתיר כשהוא בהול על ממונו הוא לא יחשוב שההיתר הוא בגלל שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה ויבוא לעשות בעצמו. כלומר הא בהא תליא. או מאידך נאמר שדברי הר"ן הנם שני טעמים שונים. ומהמגן אברהם משמע שזה שני טעמים. וכן משמע במשנה

ברורה בשער הציון (סימן 27). ולפי זה יוצא לנו מפורש מהר"ן שסובר שאסור לומר לגוי במקום מלאכה שאינה צריכה לגופה.

למעשה אני חושב ויש כמה אחרונים שלומדים כן, שאם נלמד את לשון הר"ן נראה שאינו כותב "ועוד", ומשיגרת לשונו נראה שמתכוון לשני הדברים יחד. גם מחמת שלא בקיאים בין צריכה לגופה לאינה צריכה לגופה, וגם שמחמת שאדם בהול על ממונו, באו חכמים ועשו סייג והחמירו יותר.

טז. שבות דשבות במלאכה שאינה צריכה לגופה

על כל פנים איך שיהיה בדעת הר"ן יש שני ראשונים שמוכח להדיא מדבריהם שאין הבדל באמירה לגוי בין צריכה לגופה לבין אינה צריכה לגופה, והם הריטב"א והריב"ש שסוברים שאמירה לגוי במקום הפסד אסורה, רק שהריב"ש סובר כמו רבותיו, כמו הר"ן, הרשב"א, הרמב"ן ששבות דשבות במקום הפסד וגם במקום מצוה אסור. ומביא לכך ראיות, ואחת הראיות זה מהדין הזה, שרואים בגמרא שאומרת שלא התירו לומר לגוי בפירוש, שחז"ל אסרו אמירה לגוי לעשות מלאכה שאינה צריכה לגופה.

וכמו כן הריטב"א מוכיח את ההוכחה הזו רק בהבדל אחד, שבמקום של מצוה מסכים לרמב"ם, אך לגבי מקום הפסד חולק על הרמב"ם. ויסוד דבריו הן על סמך הגמרא הזו.

והנה אם נאמר שבאמת יש חילוק בין מלאכה שאינה צריכה לגופה לשאר דברים, לכאורה אז מה הריטב"א והריב"ש הוכיחו כאן, נאמר שכאן זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, ולכן אסור, לעומת זאת באמת הרמב"ם צודק שאמירה לגוי במקום הפסד מותר. ואם כן מה מביאים ראיה מהגמרא. על כרחינו יש לומר, שהריטב"א והריב"ש הבינו שהרמב"ם והראשונים שהתירו שבות דשבות במקום הפסד סוברים כך גם לגבי מלאכה שאינה צריכה לגופה.

יז. דעת מרן השלחן ערוך

מצאתי שבשו"ת תורת רפאל [לרבי רפאל שפירא מוואלוז'ין] מביא את הראיה הזו. וכן בשו"ת הר צבי כותב את הראיה הזו. וכעת השאלה היא אם מרן מסכים לזה או לא. וזה לא כל כך פשוט. אבל יש כמה ראשונים שכותבים כך, ובאחרונים יש ויכוח גדול בנושא הזה. ומדברי מרן בשלחן ערוך (סימן 27) לגבי כיסוי הדם ביום טוב, שהחפירה היא מלאכה שאינה צריכה לגופה והתיר לומר לגוי. רואים בפירוש שמתיר אמירה לגוי לעשות מלאכה שאינה צריכה לגופה.

וכמו כן יש ש"ך מפורסם שכותב להתיר לאישה שלא גזזה את הציפורניים לפני השבת, שהגויה תגזוז לה, כי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה. ובספר לויט חן כתב אאמור"ר מרן זצוק"ל שלכאורה כשמושיטה לה את היד יש פה משום מסייע, והוא מאריך בנושא, ואכן למסקנה כותב שלא תושיט את ידה לגויה, אלא הגויה תיקח לה את היד. פעם הייתי באיזה מקום, והיתה שם שאלה כזו הלכה למעשה, ושאלו אותי על כך אם לגזוז על ידי גויה, ואמרו שהציפורניים נקיות וכו' אך בכל זאת אמרתי שתגיד לגויה והיא תיקח לה את היד.

והנה הדין הזה כותב אותו הש"ך ביורה דעה והמגן אברהם מסכים לזה. ובמשנה ברורה יש סתירות יש מקומות שהוא מתיר, כגון הדין הזה. אך יש מקומות שהמשנה ברורה מחמיר, כגון בסימן שט"ז לגבי להוציא דגים מהמים, שהיא מלאכה שאינה צריכה לגופה, משום שהסיבה שמוציאים הוא בשביל שרוצה את המים. ולא בשביל הדגים. אם כן זו מלאכה שאינה צריכה לגופה. והמשנה ברורה אסור.

יח. דעת המשנה ברורה

בדור האחרון ראיתי כמה רבנים שהביאו ראיה מהמשנה ברורה בסימן ש"ב להתיר. ולאחרונה עסקתי בזה, ושם הבית יוסף מביא בשם הסמ"ק [ובאמת זה רבינו פרץ בהגהותיו לסמ"ק] שכותב שאדם שיש לו טיט יבש על בגדו אסור לגרד את זה, כי הוא עושה את זה לאבק ובכך הוא טוהן. דהיינו כותב רבנו פרץ שאף על פי שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה, מכל מקום אסור מדרבנן. ומרן השלחן ערוך מביא להלכה. וכותב המשנה ברורה מדעתו, שבאמת על ידי גוי מותר. ולכאורה רואים שמתיר אמירה לגוי במלאכה שאינה צריכה לגופה במקום שיש צורך. אבל לדעתי אין ראיה משם, משום ששם הבית יוסף מביא שזו מחלוקת והכלבו שמתיר ודלא כרבינו פרץ. וסברתו משום שאין זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה כלל ומותר לגמרי. אכן גם המאירי ובספר אוהל מועד כתבו שמותר. אבל הבית יוסף מביא ככה בפרוש בשם הכלבו. ויש כל מיני דיונים למה מותר, כל אחד מהאחרונים אומר שלושה ארבעה פירושים בזה. והמשנה ברורה ראה את הבית יוסף ושזו מחלוקת, ואפשר והטעם של המשנה ברורה הוא מחמת שבלאו הכי יש מתירים לגמרי בזה.

ולפי האמור אין סתירה מכאן למה שכתב המשנה ברורה בסימן שט"ז שאוסר אמירה לגוי במלאכה שאינה צריכה לגופה. בעז"ה בשיעורים הבאים אבאר עוד את העניין של אמירה לגוי במקום מחלוקת בדבר שהוא דאורייתא, התחלנו בנושא הזה בדקות האחרונות. אני חושב שזה מותר וכתבתי על כך בכמה מקומות. והיו לי הרבה ויכוחים עם כמה תלמידי חכמים. ובעז"ה אוכיח את הדברים שזה מותר.

מה הם האופנים המותרים לאכול שום, בצל, ביצה קלופים, שעבר עליהם לילה?

ה. יש מקילים אף במבושלים, אך להלכה נכון להמנע מכך.

מקורות: מבואר בנדה (ז). שהאוכל שום או בצל או ביצה שעבר עליהם לילה קלופים, דמו בראשו. אולם יש להקל בכמה אופנים: א. אם נשאר מעט מהקליפה מותר. וכ"כ הב"ח (שנה ב פרשת פינחס הלכה יד). וכ"ש שיש להקל בביצה סדוקה. ב. יש להקל כשפיזור עליהם תבלינים, כגון פלפל שחור או מלח. ג. יש להקל כשמעורבים במיני מאכל נוספים, [עיי' בסמ"ק (סי' קעא) ובספר שבט מוסר (פרק מ אות לג), ובספר לחם הפנים (סי' קטז סק"ה) ובשו"ת שדה הארץ (חאו"ח סי' יח) ובשו"ת שבט הקהתי (ח"ב סי' רמז סק"א)]. וכ"פ בזבחי צדק (סי' קטז ס"ק סא) ובבא"ח (שנה ב פרשת פינחס הלכה יד) ובשו"ת יביע אומר ח"ב (חיו"ד סי' ז אות ד). ד. בשו"ת יביע אומר ח"ב (חיו"ד סי' ז אות ז) כתב להקל באבקת ביצים, שכיון שנתייבשה ולא חזו לאכילה הו"ל כעפרא בעלמא, עד שיגבולה ותהיה ראויה לאכילה, ובדבר סגולי יש להקל בנשתנה מבריות. וה"ה לשימורי בצלים שנתייבשו. ע"ש. ה. יש מקילים במבושלים, ורבים מחמירים בזה. ע"י בשו"ת בית שלמה (חיו"ד סי' קפט) ובמנחת פתים (רס"י קטז) ובדרכי תשובה (סי' קטז ס"ק עד) ובזב"צ (סי' קטז ס"ק סא) ובכה"ח (סי' תקד סק"א, סי' תקיג ס"ק יג) ובשו"ת שבט הלוי (ח"ו חיו"ד סי' קיא) ובשו"ת שבט הקהתי (ח"ב חיו"ד סי' רמז סק"א). ויש אומרים שבזמננו אין רוח רעה בדברים הקלופים כלל, ובשו"ת יביע אומר שם כתב שהמקילים בדיעבד י"ל ע"מ שיסמוכו.

שאלה: בצל ושום וביצה קלופים, באלו אופנים אפשר להקל להשאירם בלילה?

תשובה: אין לאכול שום ובצל וביצה קלופים שעבר עליהם לילה. אולם אפשר להקל באופנים הבאים:

א. אם נשאר מעט מהקליפה. [וכל שכן שיש להקל בקליפה סדוקה].

ב. כשפיזור עליהם תבלינים, כגון פלפל שחור או מלח וכיו"ב.

ג. כשמעורבים במיני מאכל נוספים.

ד. אבקת שום כתוש או אבקת ביצים ושימורי בצלים שנתייבשו, משום

אורחות מרן



שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

וכשאמו"ר חזר לארץ, מסר שיעור מפורט בנושא הזה במוצאי שבת, ובו פרס את כל הסוגיא הזו, והכריע, שאין כל היתר כיום לאכול מתבואה חדשה, ושגם בארצות הברית הוא איסור דאורייתא, וצריך להקפיד על זה מאוד.

וב"ה כיום יש התעוררות בענין הזה, ורואים יותר הכשרים מהודרים שמקפידים על זה, אם כי לא כולם, כאמור. וכמו כן בתבואה הבאה ארצה שרובה בא מארצות הברית לא צריך לחשוש, כיון שיש כמה שדואגים לכך שתבוא לכאן רק תבואה ישנה.

על משמר הכשרות

"בשנת תשמ"ז נסעתי עם אמו"ר מרן זצוק"ל לארצות הברית. בהיותנו שם בירר את נושא ה'חדש' לאשורו מפי הגאון רבי יוסף רפול שליט"א, והתברר שבארצות הברית כמעט ואי אפשר לאכול מתבואה שאיננה בחשש 'חדש' מחודש תשרי והלאה, וצריך לכך הכשר מיוחד.

כיום גם ההכשרים המהודרים שבהם נכשלים בזה בהיתרים שונים שאינם על פי ההלכה, היתרים שנאמרו בשנים עברו בארצות אירופה כשלא היתה שום אפשרות אחרת.



בא והצטרף להיות שותף

בהפצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש
הגאון רבי דוד יוסף שליט"א
ברחבי הארץ

להצטרפות

***6730**

שלוחה 3

office@ydaat.co.il

